

0013960-05.2016.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8952/2016 - 8º

Distrito Policial - Brás, 1454/2016 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON MAMANI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0013960-05.2016.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013960-05.2016.8.26.0635

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8952/2016 - 8º

Distrito Policial - Brás, 1454/2016 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON MAMANI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

WILSON MAMANI, já qualificado nos autos, foi condenado às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor

mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 (fls. 149). Certificou-se o trânsito em julgado para as partes (fls. 162) , sendo expedido mandado de prisão. Ocorre que este acabou devolvido pelo vencimento. Aberta vista ao MP, foi postulado o reconhecimento da prescrição executória. É o relatório.

Decido.

Há que se reconhecer a prescrição da pretensão executória. Ora, trata-se de condenação ao montante de 02 anos, chegando-se ao lapso prescricional de 04 anos, na forma do artigo 109, IV, do CP.

Este juízo adota entendimento segundo o qual o marco inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado às partes. Nos mesmos termos já se decidiram os Tribunais Superiores:

E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 699/STF. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. 1. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula 699/STF). 2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 3. Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal nos casos em que o trânsito em julgado da condenação se consuma em data anterior ao manejo de recurso intempestivo. Recurso a destempo não previne o trânsito em julgado. 4. A pretensão executória surge somente com trânsito em julgado da condenação criminal, conforme precedente do Plenário desta Suprema Corte no HC 84.078 (Rel. Min. Eros Grau, Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, j. 05.02.2009), não se iniciando o prazo prescricional respectivo antes deste termo, consoante princípio da actio nata . 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 682013 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 05-02-2013 PUBLIC 06-02- 2013)

Neste sentido, registrou-se o trânsito em julgado para o réu em 24 de maio de 2017, estando prescrita a pretensão executória desde 23 de maio de 2021.

Em face ao exposto julgo extinta a punibilidade do réu WILSON MAMANI, , já qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 107, V, c.c. 109, V, c.c 110, todos do Código Penal.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA